

4. 확인된 문제점 및 조치할 사항

가. 내부통제체계 구축 및 운영에 관한 사항

조치요구서 - 1

권 고

1. 제 목: 내부통제 관련 내규 제정 및 위원회 운영 필요
2. 소관부점: 준법경영실
3. 내 용:

가. 업무개요

공사는 최근 공공기관 및 금융회사의 빈번한 횡령 사고 발생 및 기관 차원의 지속적이고 체계적인 내부통제 지원 필요라는 대내외 경영 환경 요인에 맞추어 공사의 내부통제를 강화하기 위해 2024. 2. 1. 법규실을 준법경영실로 확대 개편하고 내부통제 총괄 업무를 분장하여 준법경영실이 공사 내부통제 3선 모델³⁾에서 2선 감독 부서 총괄을 수행 하도록 하였다.

이에, 준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제1항 제10호에 따라 내부통제 업무 총괄을 담당하고 있다.

3) 「II. 공사 내부통제 현황 - 2. 공사의 내부통제 운영현황」 참조 (본 보고서 5페이지)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

감사원은 공공부문 기관들이 다양한 리스크에 효과적으로 대응하기 위해 기관 차원에서 내부통제를 강화할 수 있도록 2023. 10. 24. 「공공부문 내부통제 가이드라인」(이하 “가이드라인”이라 한다)을 배포하였는데⁴⁾

가이드라인 원칙 2(관리감독 책임을 확립한다)에 따르면 공공조직은 관리감독기구가 관리감독 책임을 행사할 수 있도록 임무와 함께 운영상의 독립성과 전문성, 업무에의 개입 정도, 인력 및 정보에의 접근권한 등을 근거 규정에 명시하도록 하고 있고, 산출문서로 내부통제규정을 예시하고 있으며

가이드라인 원칙 3(조직구조, 보고체계, 책임과 권한을 확립한다)에 따르면 조직의 임무와 목표를 달성하고 관련 리스크에 대응할 수 있도록 조직구조를 설계하도록 하고 있고, 산출문서로 내부통제위원회 구성을 예시하고 있다.

한편, 「내규관리규정」 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 내부통제 조직 및 운영 등에 관한 사항을 내규로 제정하고, 내부통제 관련 중요 사항에 대한 심의·의결 등 내부통제 업무의 효과적인 처리를 위해 내부통제위원회를 구성할 필요가 있다.

4) 공공부문 내부통제 가이드라인 송부(공공감사정책과-2136, 2023.10.24.)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사의 내부통제 운영 현황을 점검한 결과

내부통제 조직 및 역할, 운영목적 및 구성요소 등을 규정하는 내부통제 관련 내규를 제정하지 않았고, 내부통제 관련 주요사항에 대한 심의·의결 및 의견제시 등 관련 업무의 효과적 처리를 위한 내부통제 위원회를 구성하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

한편, 타기관⁵⁾의 경우 2023년 내에 내부통제 관련 내규를 제정하고 내부통제 위원회를 구성하여 운영 중인 것으로 확인되었다.

[표 1] 타기관 내부통제 운영 현황

기관명	내규명	제정일	주요 내용	위원회 역할
○○○○ 기금	내부통제 규정	2022. 12. 14.	·내부통제 조직 ·내부통제 운영 ·임직원 준수사항 ·교육 및 신고 등	·내부통제 관련 주요사항 심의·의결 및 의견제시
○○○○ 공단	내부통제 규칙	2023. 12. 11.	·내부통제 조직 및 역할 ·내부통제위원회 설치 ·내부통제체계 운영 ·교육·신고 등	·내부통제 관련 주요 정책 결정 및 이슈 대응 등에 대한 심의·의결
○○○○ 공사	내부통제 규정	2023. 10. 19.	·내부통제 조직 및 역할 ·내부통제체계 운영 (부점 및 책임경영단 지원) ·이해상충 방지 등	·내부통제 관련 현안 사항 심의·의결
○○○○ 기금	내부통제 요령	2023. 12. 18.	·내부통제 조직 및 역할 ·내부통제체계 운영 ·내부통제체계 구성 ·임직원 준수사항 등	·내부통제와 관련된 주요 사항 심의·의결
○○○○ ○○공사	내부통제 규정	2023. 12. 27.	·내부통제 조직 및 역할 ·내부통제 운영목적 및 구성 요소 ·임직원 준수사항 및 신고 등	·내부통제 전략 등 주요 정책 심의·의결 등

5) 2024년 감사원 자체감사활동 평가 결과 상위 기관 및 금번 특정감사 교차감사 지원 기관(○○○○○○공사) 사례 조사

따라서, 체계적이고 지속적인 내부통제를 운영하기 위해 내부통제 운영에 필요한 사항을 규정하는 내규를 제정하고, 내부통제 관련 정책 등의 효과적인 운영을 위해 내부통제위원회를 구성·운영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 공사의 내부통제 확립을 위해 관련 내규를 제정⁶⁾하여 위원회를 운영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 체계적이고 지속적인 내부통제 운영을 위해 내부통제 관련 내규를 제정하고, 내부통제위원회를 구성하여 개최하는 등 운영 방안을 수립하시기 바랍니다. (권고)

6) 감사일 현재 「내부통제세칙」 제정 준비 중이었으며, 2024. 11. 18. 제정 완료함